

1501667-07.2021.8.26.0229

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Milton Gomes Baptista Ribeiro

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2256944/2021 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 20370598 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 4450/21/928 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2256944 - 01º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Ímola 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501667-07.2021.8.26.0229 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501667-07.2021.8.26.0229

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2256944/2021 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 20370598 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 4450/21/928 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2256944 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA, 4450/21/928 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR HENRIQUE HENCKLEIN

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Milton Gomes Baptista Ribeiro

Vistos.

I - Relatório.

IGOR HENRIQUE HENCKLEIN, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, na forma do artigo 54 e seguintes, todos da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 20 de setembro de 2021, no período da tarde, no interior do Centro de Progressão Penitenciária, situado na Rodovia SP-101, km 4,5, nesta cidade de Hortolândia,

trazia consigo, para fim de tráfico no interior do estabelecimento prisional, 75 (setenta e cinco) porções de cocaína, pesando aproximadamente 416 gramas, conforme auto de exibição e Apreensão de fls. 09 e laudo de constatação preliminar de fls. 10/11, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Oferecida a denúncia, determinou-se, em seguida, a notificação do acusado para fins de apresentação da defesa preliminar, de acordo com o art. 55 da Lei n. 11.343/2006.

Devidamente notificado, foi apresentada resposta.

Após, porquanto presentes os requisitos legais, foi a exordial recebida.

Na audiência de instrução e julgamento procedeu-se à oitiva de testemunhas e, ao final, ao interrogatório do acusado.

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos em que articulado na denúncia.

A defesa do acusado requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II – Fundamentação.

A pretensão punitiva do Estado é procedente.

A materialidade dos fatos enfeixa-se no auto de prisão em flagrante de fl. 1, nos termos de depoimento de fls. 3-5, no termo de interrogatório de fl. 6, no boletim de ocorrência de autoria conhecida de fls. 7-8, no auto de exibição e apreensão de fl. 9, no auto de constatação preliminar de fl. 10 e no laudo pericial de fls. 89-91.

A autoria, por seu turno, encontra-se bem definida por intermédio da prova testemunhal arregimentada.

A narrativa constante na exordial encontra plena ressonância nos elementos probatórios angariados durante a audiência de instrução e julgamento.

O acusado afirmou que levou a droga para o CPP para pagar uma dívida de R\$ 2.000,00 por causa de um telefone danificado. Aduziu que foi ameaçado por traficantes para engolir a droga. Já foi preso por tráfico de drogas.

A testemunha Simonio Ferreira Ignacio, agente penitenciário, declarou que É AGENTE PENITENCIARIO NO CPP E EM VISTORIA ALEATORIA DO SCANNER FOI DETECTADA SUBSTÂNCIA DIFERENTE NO ESTOMAGO DO INDICIADO IGOR HENRIQUE HENCKLEIN, QUE RETORNAVA DE SAÍDA TEMPORARIA, SENDO CONDUZIDO AO HOSPITAL MARIO COVAS, EXPELINDO 70 PORÇÕES DE COCAÍNA. INDAGADO, DISSE QUE FOI OBRIGADO A ENTRAR COM A DROGA DEVIDO A DÍVIDA INTERNA. DIANTE DOS FATOS, DERAM VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE, QUE FOI RATIFICADA PELA AUTORIDADE POLICIAL. Aduziu em juízo que o acusado, quando surpreendido, afirmou que tinha dívidas na cadeia e usaria a droga para quitá-las.

A testemunha Marcelo Alexsandro dos Santos Damarico, agente penitenciário, relatou que É AGENTE PENITENCIARIO NO CPP E EM VISTORIA ALEATORIA DO SCANNER FOI DETECTADA SUBSTÂNCIA DIFERENTE NO ESTOMAGO DO INDICIADO IGOR HENRIQUE HENCKLEIN, QUE RETORNAVA DE SAÍDA TEMPORARIA, SENDO CONDUZIDO AO HOSPITAL MARIO COVAS, EXPELINDO 70 PORÇÕES DE COCAÍNA. INDAGADO, DISSE QUE FOI OBRIGADO A ENTRAR COM A DROGA DEVIDO A DÍVIDA INTERNA. DIANTE DOS FATOS, DERAM VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE, QUE FOI RATIFICADA PELA AUTORIDADE POLICIAL. Aduziu em juízo que o acusado, quando surpreendido, afirmou que tinha dívidas na cadeia e usaria a droga para quitá-las.

A palavra dos agentes estatais encontra ressonância nos demais elementos de prova constantes nos autos.

No dia dos fatos, o acusado, que cumpria pena no estabelecimento prisional situado no local dos fatos, voltava ao presídio após a saída temporária, quando, ao ser submetido a revista pessoal por meio de escâner corporal foi detectada a presença de um objeto estranho no interior de seu estômago. IGOR acabou expelindo o objeto pela boca, ocasião em que agentes penitenciários verificaram que se tratava de 75 (setenta e cinco) porções de cocaína.

A propósito, acerca dos testemunhos realizados pelos agentes estatais, é necessário ressaltar que os seus relatos são importante fonte de prova durante a instrução

processual e, quando condizentes com os demais elementos de informação constantes nos autos, são bastantes para permitir a condenação do acusado, na linha da pacífica jurisprudência dos tribunais.

Aliás, seria um contrassenso do Estado incumbir a esses agentes a tarefa de combater a criminalidade, não lhes conferindo credibilidade nos relatos oriundos das prisões que efetuam. Portanto, não evidenciada má-fé nos depoimentos prestados pelos agentes estatais, eles são plenamente válidos para fundamentar a condenação do acusado.

Logo, é inviável a absolvição do réu.

Em suma, em vista das provas até o momento perquiridas, fica fácil perceber a responsabilidade penal do acusado quanto aos fatos narrados, em especial no crime de tráfico de drogas.

Passo a dosar a pena.

Atento às disposições dos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, verifico que a quantidade e natureza da droga é apta a dar ensejo a acréscimo de pena. No caso em análise, o acusado portava cerca 416 gramas de cocaína, entorpecente excessivamente pernicioso à saúde humana. A quantidade de drogas com ele apreendida era suficiente para abastecer diversos usuários, pelo que a pena-base merece exasperação. A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal. Sobre a conduta social e a personalidade do acusado não foram amealhados elementos suficientes nos autos. Os motivos que o levaram a cometer o delito são normais à espécie. As circunstâncias devem ser consideradas normais ao tipo penal incriminador. As consequências foram normais. Não há falar em comportamento da vítima (crime de perigo abstrato). Diante destas circunstâncias, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase incide a circunstância agravante da reincidência, consoante se extrai da folha de antecedentes acostadas autos apensos, uma vez que foi condenado, por sentença transitada em julgado, antes do presente feito. Agravado a reprimenda em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o réu cometeu a infração nas dependências do referido estabelecimento prisional, razão pela qual agravo a reprimenda em 1/6 (um sexto). Torno a reprimenda definitiva em 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, estes calculados no valor unitário mínimo.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, ex vi do art. 33, § 2º, "a" e § 3º, do Código Penal, levando-se em consideração a reincidência do condenado.

III - Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e, em consequência, CONDENO o acusado IGOR HENRIQUE HENCKLEIN, já qualificado, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa calculados no valor unitário mínimo, por considerá-lo incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, na forma do artigo 54 e seguintes, todos da Lei n. 11.343/2006.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita ao acusado.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por entender incompatível tal estipêndio com o crime apurado.

Se for o caso, fixo honorários ao causídico indicado pelo convênio DPE/OAB no máximo da respectiva tabela, em virtude do trabalho desenvolvido ao longo do feito.

IV – Providências finais.

Nos termos do art. 50, § 3º, da Lei 11.343/06, determino a destruição da droga apreendida, por meio de incineração, nos termos do art. 50-A, da mesma lei, caso tal providência ainda não tenha sido tomada.

Após o trânsito em julgado: a) extraia-se a guia de execução definitiva e encaminhe-se ao Juízo da Execução, conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; b) comunique-se a egrégia Corregedoria-Geral da Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins pertinentes (art. 15, inciso III, da Constituição Federal); c) proceda-se ao cálculo e à consequente cobrança das custas processuais, ressalvada a hipótese de o réu ser beneficiário da assistência judiciária; d) recolham-se os valores referentes à pena pecuniária (art. 50 do CP); e) oficie-se ao Instituto de Identificação e Estatística deste Estado (art. 809 do CPP); f) Oficie-se para destruição das amostras de drogas reservadas à contraprova, nos termos do art. 72 da Lei 11.343/2006; g) designe-se audiência de advertência.

P. I. C.

Hortolândia, 27 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA